

부동산담보신탁
제2022- 호

부동산담보신탁계약서

위탁자 : 주식회사 코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
수탁자 : 교보자산신탁 주식회사

부동산담보신탁계약서

위탁자(붙임 1의 7 기재)는 붙임 2 기재의 부동산 (이하 “신탁부동산”이라 함)을 교보자산신탁(주) (이하 “수탁자”라 함)에 신탁하고 수탁자는 이를 인수함에 있어 다음과 같이 부동산 담보신탁계약(이하 “신탁계약”이라 함)을 체결한다.

제 1 조 (신탁목적)

이 신탁은 위탁자가 부담하는 채무내지 책임의 이행을 보장하기 위하여 수탁자를 통해 신탁부동산의 소유권 및 담보가치를 보전하고 위탁자의 채무불이행시 환가 정산하는데 그 목적이 있다.

제 2 조 (신탁기간)

신탁계약기간은 붙임1의 1.(신탁기간)과 같이 하며, 신탁기간 만료전에 수탁자와 위탁자가 협의하여 그 기간을 연장할 수 있다.

제 3 조 (수익자)

- ① 이 신탁계약에서 수익자는 붙임 1의 2.(수익자)와 같이 한다.
- ② 위탁자는 수탁자의 승낙을 얻어 수익자를 새로 지정하거나 변경할 수 있다.
- ③ 제2항의 경우 발생하는 비용은 위탁자가 부담한다.

제 4 조 (신탁원본)

신탁원본은 신탁부동산 또는 그 물상대위로 취득한 재산, 수탁자가 임대인으로서 취득·보관하는 임대차보증금, 신탁부동산의 처분대금 및 처분절차와 관련하여 발생된 위약금, 신탁재산에 속하는 금전의 운용에 의하여 발생한 이익, 제11조 보험계약에 의한 보험금 및 기타 이에 준하는 것으로 한다.

제 5 조 (신탁수익)

신탁수익은 신탁부동산으로부터 발생하는 임대료 등 기타 이에 준하는 것으로 한다.

제 6 조 (수익권증서)

- ① 수탁자는 위탁자의 청구가 있는 경우에 이 신탁계약을 증명하기 위한 수익권증서를 발행하여 위탁자에게 교부할 수 있다.
- ② 수탁자는 신탁부동산에 대한 신탁등기 및 보험가입을 종료한 후에 신탁부동산 담보목적의 수익권증서를 발행하여 우선수익자에게 교부하여야 한다.
- ③ 위탁자가 신탁기간중 새로운 우선수익자를 정하여 수탁자에게 수익권증서의 발급을 요청하는 경우에 수탁자는 신탁부동산의 우선수익자가 요구하는 금액으로 수익권증서를 발급할 수 있다. 이때 신탁원부 등 기재내용 변경에 따른 일체의 비용은 위탁자가 부담한다.
- ④ 우선수익자가 다수 있는 경우에는 상호 신탁이익의 교부순서는 수익권증서에 기재되어 있는 순위에 의한다.
- ⑤ 위탁자는 수익권증서를 신탁목적에 적합하게 사용하여야 하며, 수탁자의 동의 없이 이를 타인에게 양도하거나 담보의 목적으로 질권설정 등 처분행위를 할 수 없다.

제 7 조 (우선수익자의 수익권)

- ① 우선수익자가 갖는 수익권의 수익 범위는 우선수익자와 주채무자(붙임 1의 3)간의 여신거래 및 보증채무로 인하여 증감 변동된 우선수익자의 원금, 이자 및 지연 손해금 등으로 한다. 단, 붙임 1의 4.(수익권증서 발행금액)를 최고한도로 한다.

- ② 제1항에 불구하고, 위탁자가 주채무자가 아닌 경우에 우선수익자의 수익권의 범위는 위탁자와 우선수익자 간의 보증계약, 담보설정계약 등에 기한 채무를 기준으로 한다.
- ③ 신탁부동산의 신탁원본에 대한 우선수익자의 수익권은 수익자의 수익권보다 우선한다. 단, 제5조에 의한 신탁수익에 대한 수익권의 귀속은 위탁자와 수탁자간의 합의에 의한다.
- ④ 우선수익자가 갖는 수익권의 유효기간은 이 신탁계약에 의하여 우선수익자로 지정등기된 날로부터 이 신탁계약 종료일까지로 한다.
- ⑤ 우선수익자는 수탁자의 사전동의 없이는 신탁기간중 우선수익자의 지위를 타인에게 양도 또는 명의 변경하거나 수익권에 대하여 질권의 설정 등 기타 처분 행위를 할 수 없다.
- ⑥ 위탁자 및 그 승계인은 우선수익자의 지위를 가질 수 없다.
- ⑦ 신탁재산의 처분정산시, 선순위 우선수익권이 소멸한 경우에는 차순위 우선 수익자의 순위가 승진한다.

제 8 조 (신탁부동산의 소유권 이전 및 신탁등기)

- ① 위탁자는 신탁계약 체결 즉시 신탁부동산의 소유권을 수탁자에게 이전하여야 한다.
- ② 제1항의 경우 위탁자는 등기필증, 인감증명서, 위임장 등 소유권이전등기 및 신탁등기에 필요한 제반서류를 수탁자에게 제공하여야 한다. 이때 소요되는 제비용은 위탁자가 부담한다.

제 9 조 (신탁부동산의 보전관리 등)

- ① 위탁자는 신탁부동산을 사실상 계속 점유 사용하고, 신탁부동산에 대한 실질적인 보존과 일체의 관리행위 및 이에 따른 비용 일체를 부담한다.
- ② 위탁자는 수탁자의 사전승락이 없는 경우에는 신탁부동산에 대하여 임대차 등 권리의 설정 또는 그 현상을 변경하는 등의 방법으로 가치를 저감하는 행위를 하여서는 아니된다.
- ③ 위탁자는 신탁부동산의 멸실, 훼손 등 기타의 사고 발생 또는 이와 같은 사태의 발생이 예상되는 경우에는 즉시 이를 수탁자에게 통지하여야 한다.
- ④ 위탁자가 제3항을 위배함으로써 수탁자가 부담하게 되는 손해배상책임에 대해서는 위탁자가 이를 부담하기로 한다.
- ⑤ 위탁자는 신탁부동산의 가치보전 및 처분에 필요한 수탁자의 재산관리 행위를 용인·협조하여야 한다.
- ⑥ 수탁자의 재산관리기간은 이 신탁계약이 존속하는 기간으로 하며, 신탁기간이 연장 또는 단축되는 경우에도 또한 같다.

제 10 조 (임대차 등)

- ① 이 신탁계약 이전에 위탁자와 임차인간에 체결한 임대차계약이 있을 경우 그 임대차계약은 그 상태로 유효하며 임대차보증금의 반환의무, 기타 임대인으로서의 책임 및 권리 등 위탁자가 임대인의 지위를 계속하여 유지하는 것으로 한다. 단, 임대차계약상 임대인의 명의를 수탁자로 갱신하고 임대차보증금을 위탁자와 수탁자간에 인수·인계하는 경우에는 임대인의 지위를 수탁자가 승계하는 것으로 한다.
- ② 제1항의 경우 임대차보증금 외에 임차인이 위탁자에게 지급하는 차임이 있을 때에는 그 차임은 위탁자가 계속 수령하는 것으로 하며, 위탁자가 수령하는 차임은 이 신탁계약과 관련하여 우선수익자와 주채무자간의 여신거래계약 및 보증채무계약상 원리금 상환에 우선적으로 충당함을 원칙으로 한다. 단, 위탁자가 물상보증인인 경우에는 보증 채무가 발생한 경우부터 그러하다.
- ③ 신탁기간 중 임대차 계약기간의 만료 또는 임대차계약의 해지 등으로 인하여 임대인 명의를 위탁자로 하는 새로운 임대차계약을 체결하는 경우 제9조 제2항에 따라 수탁자의 사전 승락을 득하여야 한다. 이 경우 수탁자는 임대차계약과 관련하여 권리의무를 부담하지 않으며, 제18조의 경우에 임차인에 대한 명도청구 등 수탁자의 조치사항을 임대차계약서에 명기하여야 한다.
- ④ 제3항의 규정에 불구하고 위탁자가 임의로 체결한 임대차계약은 이로써 수탁자에게 그 효력을 주장할 수 없으며, 그로 인해 발생하는 일체의 손해를 위탁자는 수탁자에게 배상하여야 한다.

- ⑤ 제3항의 규정에 의하여 위탁자 명의로 새로운 임대차계약을 체결하는 경우 임차인의 요구가 있으면 위탁자와 수탁자가 공동날인 한다.
- ⑥ 신탁계약기간 중 임대인 명의를 수탁자로 하는 새로운 임대차계약을 체결하는 경우에는 위탁자와 수탁자간에 별도의 특약을 체결하여 그에 따르기로 한다.
- ⑦ 신규 임대차보증금 또는 재임대차보증금이 기임대차 보증금보다 많을 경우에는 수탁자가 우선수익자와 협의하여 그 결과에 따라 처리하거나 위탁자와 수탁자간 특약을 체결하여 그에 따라 수탁자가 관리하도록 한다.

제 11 조 (보험계약)

- ① 신탁부동산에 대한 보험계약은 수탁자가 정하는 방법으로 체결하며 이 계약이 존속하는 동안 이를 계속하여야 한다. 이 경우 보험계약의 계약자는 위탁자, 수익자는 수탁자로 한다.
- ② 이 신탁계약 이전에 체결된 보험계약이 있는 경우에는 보험수익자를 수탁자로 변경한다.
- ③ 제1항에 의한 보험계약에 근거하여 수탁자가 보험금을 수령하였을 때에는 다른 신탁목적물을 추가 제공하는 등의 상당한 사유가 없는 한 그 수령금으로 신탁부동산에 이해관계를 가진 관리자의 채권을 보전하기 위하여 신탁기간 만료전 임에도 불구하고 제22조에서 정한 방법에 따라 정산할 수 있다.

제 12 조 (신탁계약물건 추가제공)

- ① 신탁부동산의 가치가 저감되어 우선수익자의 채권보전에 부족 또는 그 발생이 예견되는 때에는 우선수익자 또는 수탁자의 청구에 의하여 위탁자는 수탁자가 인정하는 부동산을 이 신탁계약의 추가 목적물로 제공하여야 한다.
- ② 위탁자가 제1항에 의한 추가 목적물 제공을 거부하거나 상당기간 이행하지 못하는 경우 수탁자는 우선수익자의 청구에 의해 신탁부동산을 처분할 수 있다.

제 13 조 (선관주의의무 및 하자담보책임)

- ① 수탁자는 신탁부동산의 담보가치보전 및 기타 신탁사무에 대하여 선량한 관리자의 주의의무를 가진다.
- ② 위탁자 또는 수익자에게 손해가 발생되더라도 수탁자의 고의 또는 과실에 의하지 아니한 경우에는 수탁자는 그 책임을 부담하지 아니한다.
- ③ 위탁자는 신탁부동산의 권리 등의 하자 및 이로 인한 수탁자 및 우선수익자의 손해에 대해 책임을 부담한다.

제 14 조 (신탁재산에 속하는 금전의 운용방법)

제 21조, 제 22조 제3항의 신탁부동산 처분과 관련된 계약보증금 및 중도금은 금융기관에 예치하되 동 운용방법은 수탁자가 정한다.

제 15 조 (비용의 부담)

- ① 신탁부동산 및 신탁이익에 대한 제세공과금, 유지관리비 및 금융비용 등 기타 신탁사무의 처리에 필요한 제비용 및 신탁사무처리에 있어서의 수탁자의 책임 없는 사유로 발생한 손해는 위탁자의 부담으로 한다.
- ② 신탁재산에 속하는 금전이 제1항의 제비용 등의 지급에 부족하고 위탁자로부터 그 부족 금액을 받을 수 없을 경우에는 수탁자가 상당하다고 인정한 방법으로 신탁부동산의 일부 또는 전부를 매각해서 대위 지급할 수 있다.
- ③ 위탁자가 제1항의 비용 등을 지급시기에 납부치 않는 경우에는 수탁자가 대신 납부 할 수 있으며, 이 경우에는 그 지급일로부터 우선수익자로 처음 지정된 금융기관 연체이율에 의한 지체상금을 수탁자에게 지급하여야 한다.
- ④ 수탁자는 제3항의 대납금과 지체상금을 위탁자 또는 우선수익자에게 지급할 금전 또는 재산 중에서 이를 공제, 수취할 수 있다.

제 16 조 (신탁의 계산 및 수익의 교부)

- ① 신탁부동산에 관한 계산기일은 매년 12월 31일 및 신탁종료일로 하고, 수탁자는 당해기의 수지계산서를 작성해서 수익자에게 통보하고 신탁수익은 현물로 교부한다.
- ② 계산기 이전에 위탁자와 수탁자가 합의하는 경우에는 신탁부동산에 의하여 발생된 수익과 비용 및 신탁보수를 매월 또는 매분기별로 가정산할 수 있다.

제 17 조 (신탁보수)

- ① 신탁보수는 불임 3 기본보수 항목에 의하여 산출된 금액으로 한다.
- ② 제1항의 신탁보수는 수익권증서를 발급함으로써 지급의무가 발생한다.(수익권양도 등에 따른 원부변경 보수는 보수관련 특약에 기재할 것)
- ③ 신탁부동산 처분에 따른 신탁보수는 제1항에서 정한 보수 외에 별도로 신탁재산의 처분금액을 기준으로 불임 3 재산처분보수 항목의 요율을 적용하여 산출한다.
- ④ 제3항에서 정한 신탁보수는 계약보증금 수령시 보수의 50%를, 처분 잔대금 수령시 나머지 보수 50%를 지급하기로 한다. 단, 수탁자는 해약이 된 경우에도 계약보증금 수령시 받은 보수를 위탁자에게 환급하지 않는다.
- ⑤ 수탁자가 입주자의 알선을 행한 때에는 제1항 및 제3항에서 정한 신탁보수와 별도로 부동산 임대차 중개수수료 상당액을 받을 수 있다.

제 18 조 (신탁부동산 처분시기)

- ① 수탁자는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에 신탁 기간 종료전이라도 우선수익자의 청구에 의하여 신탁부동산을 처분할 수 있다.
 1. 우선수익자와 채무자간에 체결한 여신거래 및 보증채무약정 불이행시. 단, 위탁자가 주채무자가 아닌 경우에는 위탁자와 우선수익자간의 보증계약, 담보설정계약 등에 기한 채무불이행시
 2. 위탁자가 신탁계약을 위반한 경우
 3. 기타 담보가치 저감 등 환가요인 발생시
- ② 신탁계약 체결시 위탁자로부터 임대차보증금을 인계 받지 못한 수탁자가 신탁등기전 주택임대차보호법 또는 상가건물임대차보호법상의 대항력 있는 임차인으로부터 임대차보증금의 반환을 요청 받고 동 사실을 위탁자에게 통지하여 임대차보증금의 반환을 촉구하였으나 위탁자가 이를 이행하지 아니하는 경우에 수탁자는 신탁부동산을 처분할 수 있다.
- ③ 제1항 및 제2항의 경우 수탁자는 수탁자에게 신고된 최종주소로 서면통지 등을 발송하면 보통의 우송기간이 경과한 때에 위탁자에게 도달한 것으로 보며, 위탁자는 신탁부동산 처분사실을 사전에 인지하지 못한 이유 등으로 수탁자에게 처분행위에 대하여 이의를 제기하지 못한다.

제 19 조 (처분방법)

- ① 공개경쟁 입찰로 매각하는 것을 원칙으로 한다. 단, 유찰시 다음 공매공고 전까지 전차 공매조건으로 수익계약 할 수 있다.
- ② 제20조에서 정한 금액이상을 제시한 응찰자중 매수희망금액이 가장 많은 자를 낙찰자로 결정한다.

제 20 조 (공매 예정가격)

- ① 신탁부동산의 처분시 예정가격은 감정평가 전문기관의 감정평가액 이상으로 수탁자가 결정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 신탁기간 개시후 6개월 이내로서 가격변동 요인이 발생하지 않을 경우에는 수익권 증서상의 신탁부동산가격 이상으로 수탁자가 결정할 수 있다.
- ② 제1항의 예정가격으로 처분되지 않을 경우 다음 처분예정가격은 직전의 처분시 예정가격을 기준으로 10% 해당액을 순차적으로 차감한 금액으로 한다.

제 21 조 (처분대금 납부기한)

- ① 신탁부동산 처분대금은 처분계약을 체결한 날로부터 30일 이내에 완납하는 것을 원칙으로 한다.
- ② 3회 이상 처분을 시도하여도 처분되지 않을 경우 매수예정자를 용이하게 확보하기 위하여 신탁부동산의 이해관계인이 가지는 채권을 만족시킬 수 있는 범위 내에서 처분대금 납부기한을 연장하여 분할 납부하게 할 수 있다. 이 경우 예정가격은 직전의 처분예정 가격 미만으로 할 수 없다.

제 22 조 (처분대금 정산방법)

- ① 수탁자는 처분대금 등에서 환가절차에 따른 정산순서는 다음과 같이 한다.
 1. 신탁계약과 관련된 비용 및 보수
 - 가. 비용 : 전기, 수도, 관리비, 보험료, 신문공고료 등 (처분잔대금 수납 약정일까지 수탁자 명의로 고지된 재산세 등 조세공과금)
 - 나. 보수 : 수탁자에게 지급하여야 하는 재산처분수수료 및 미지급 재산관리 수수료
 2. 신탁등기전 소액임대차보증금(주택임대차보호법 제8조, 상가건물임대차보호법 제14조)
 3. 신탁등기전 임대차보증금(주택임대차보호법 제3조의 2, 상가건물임대차보호법 제5조), 근저당권(채권최고액 범위내), 전세권, 등기된 임차권 등의 피담보채권. 단, 이들간의 순위는 민법의 규정에 의한다.
 4. 수탁자에게 반환의무 있는 임대차보증금 중 제2호 및 제3호에 해당하지 않는 것
 5. 우선수익자의 채권
 6. 순차 변제하고 잔여액이 있을 경우 그 잔여분을 수익자(수익자가 없으면 위탁자)에게 지급
- ② 처분대금 정산시기는 처분 잔대금 수납 이후로 한다.
- ③ 신탁부동산 처분과 관련하여 수탁자가 받는 계약금(계약해제분 포함) 등은 이해관계인에게 지급할 때까지 수탁자가 관리하며 그 운용수익금은 제1항의 정산대금에 포함한다.
- ④ 제1항 제6호 및 제3항의 금액은 위탁자가 양수인에게 신탁부동산을 인도한 후에 양수인의 인수확인서를 수탁자에게 제시하였을 때 지급한다.

제 23 조 (명도의무)

신탁부동산에 대한 처분절차가 개시되는 경우에 위탁자는 자진 명도하여야 하며, 주택임대차 보호법상 대항력 있는 임차인 이외의 점유자에 대한 명도에 적극 협조하여야 한다.

제 24 조 (신탁해지 및 책임부담)

- ① 위탁자는 신탁해지로 인하여 수탁자에게 발생되었거나 발생될 비용 및 민형사상 모든 책임을 완료한 경우에 한하여 신탁계약해지를 요청할 수 있으며, 수탁자는 이를 확인하고 이의가 없을 경우 해지에 응하여야 한다.
- ② 제1항의 규정에 불구하고 경제정세의 변화, 신탁부동산의 멸실, 담보가치의 하락, 기타 상당한 사유에 의하여 신탁의 목적달성 또는 신탁사무 수행이 불가능하거나 현저히 곤란한 때에는 수탁자는 위탁자와 협의하여 신탁을 해지할 수 있으며, 이 경우 수탁자는 그 책임을 부담하지 아니한다.
- ③ 제2항의 해지에 있어 수탁자는 제비용, 신탁보수와 손해보상금을 신탁부동산으로부터 공제하거나 위탁자에게 청구할 수 있다.
- ④ 신탁법 제22조에 정한 신탁전의 원인으로 발생한 권리의 실행으로 인한 신탁부동산의 환가대금 중 잔여액을 수탁자가 수령한 경우에는 제22조의 규정에 준하여 정산한다.

제 25 조 (신탁계약의 종료)

- ① 이 신탁계약은 다음 각호의 경우에 종료한다.
 1. 제24조에 의한 해지
 2. 신탁기간 종료 및 위탁자와 우선수익자간의 거래관계의 종료에 따른 수익권증서의 반환

3. 제18조에 의한 신탁부동산의 처분으로 양수인에게 소유권 이전등기가 경료된 때
4. 신탁부동산의 멸실, 권리의 하자 등의 사유로 신탁목적 달성을 할 수 없는 경우
- ② 이 신탁이 신탁기간 만료시 또는 신탁해지로 종료하는 경우에는 신탁부동산을 현상 그대로 인도한다.
- ③ 신탁종료시 수탁자는 최종계산에 관하여 위탁자의 동의를 받도록 한다. 단, 위탁자에게 이미 통지한 사항은 위탁자가 동의한 것으로 간주하여 최종 계산서에 이를 생략할 수 있다.
- ④ 신탁부동산 처분으로 신탁계약이 종료하는 때에는 제3항의 본문을 적용하지 않는다.

제 26 조 (신고사항)

- ① 위탁자 또는 그 상속인은 다음 각호의 경우에는 지체 없이 그 사실을 서면에 의하여 신고하여야 한다.
 1. 신탁계약서, 수익권증서 및 신고인감의 분실시
 2. 위탁자 및 그 대리인 기타 신탁관계인의 사망 또는 주소, 성명, 행위능력 등의 변경 및 신고인감의 변경시
 3. 기타 신탁계약에 관하여 변경을 인정하는 사항의 발생
- ② 제1항의 신고가 지체됨으로써 발생한 손해에 대하여 수탁자는 그 책임을 지지 아니한다.
- ③ 제1항의 신고를 게을리하여 수탁자에게 손해가 발생한 경우에 위탁자는 그 손해를 배상하여야 한다.

제 27 조 (소송)

- ① 수탁자는 위탁자의 소송수속신청이 있는 경우 승낙하여 이에 응하거나 수탁자 스스로의 판단으로 소송수속을 할 수 있다.
- ② 제1항의 소송인지대 및 변호사보수 등 소송에 관한 일체의 비용은 위탁자가 부담한다.

제 28 조 (기타사항)

이 계약에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 위탁자와 수탁자가 따로 체결하는 계약에 의하기로 한다.
이 신탁계약서는 4통을 작성하여 위탁자, 수탁자, 우선수익자가 각 1통씩 보관하고 1통은 신탁등기시 사용한다.

2022년 4월 일

위탁자	성 명	㈜코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사	
	법인등록번호	110111-7320320	
	주 소	서울특별시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 골든타워)	
	대 표 이 사	이 성 군	
수탁자	법 인 명	교보자산신탁㈜	
	법인등록번호	110111-1617434	
	주 소	서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 교보생명보험(주)서초사옥)	
	대 표 이 사	조 혁 중	

특 약 사 항

제1조 (목적)

본 특약의 목적은 기본계약(본 특약사항 이전 부분을 의미하고, 이하 동일함)에서 정한 약정 내용을 특정하는 데 있으며, 기본계약에서 정한 내용과 본 특약의 내용이 상충 할 경우 특약의 내용을 우선한다.

제2조 (책임면제)

- ① 수탁자는 신탁법 제8조(사해신탁)에 정한 채권자 취소권 행사에 의하여 이 신탁계약이 취소되거나, 신탁법 제22조(강제집행금지)에 정한 신탁전의 원인으로 발생된 권리의 실행으로 소유권 변동이 있는 경우에는 신탁 목적상의 소유권 관리책임을 부담하지 않는다.
- ② 신탁기간 중 본조 제1항의 사해신탁을 이유로 수탁자를 상대로 소송이 제기되는 경우에 수탁자는 신탁을 해지할 수 있다.
- ③ 수탁자가 수탁자의 지위를 원인으로 제3자로부터 손해배상 청구 기타 금원의 청구(신탁부동산의 하자, 화재발생, 공작물 책임, 사해행위 취소판결에 의한 가액배상 등의 원인을 포함하며 이에 한하지 않는다)를 당할 경우, 위탁자가 이를 변제한다. 단, 수탁자의 귀책사유로 인한 경우에는 그러하지 아니하다.
- ④ 위탁자가 해당 신탁재산에 대한 지방세 완납증명서를 제출하지 못하여 신탁등기 설정 지연으로 손해가 발생하는 경우, 수탁자는 수탁자의 귀책사유가 없는 한 그 책임을 지지 아니한다.

제3조 (여신거래 및 원금의 정의)

- ① 본 신탁계약에서 '여신거래계약' 이라 함은 우선수익자가 행하는 여신거래 일체에 관하여 발생하는 계약을 말한다.
- ② 본 신탁계약에서 '원금' 이라 함은 현재 및 장래에 부담하는 우선수익자와 채무자간의 어음대출, 어음할인, 증서대출, 당좌대출, 지급보증(사채보증 포함), 매출채권거래, 보증채무, 어음 또는 수표상의 채무, 기업어음 매입, 상호부금거래, 유가증권매입, 유가증권대여, 중개어음매입, 외국환거래, 회사채발행관련 채무, 일반대출, 기타 여신거래에서 발생하는 모든 채무 등을 말한다.
- ③ 기본계약 제7조 제1항 내지 제2항 및 본 조에도 불구하고, 우선수익자가 갖는 수익권의 수익 범위는 여신 거래 및 보증채무, 보증계약, 담보설정계약 등에 기한 채무에 한하지 아니하며 공사대금, 대여금, 구상금, 약 정금 등 일체의 금전채무를 기준으로 한다.
- ④ 기본계약 제7조 제2항에도 불구하고, 위탁자가 주채무자가 아닌 경우에 우선수익자의 수익권의 범위는 채 무자와 우선수익자 간의 일체의 금전채무를 기준으로 한다.

제4조 (후순위 수익자)

- ① 신탁부동산에 후순위 우선수익자를 지정할 시에는 선순위 우선수익자의 사전 동의를 득하여야 한다.
- ② 후순위 우선수익자의 권리는 본 신탁계약의 다른 조항에도 불구하고 신탁부동산의 처분대금을 배당받을 권리에 한하며, 후순위 우선수익자는 신탁부동산의 관리, 운용, 처분, 신탁계약의 종료(해지) 등에 관한 요청, 동의, 거부 기타 권한을 갖지 아니한다. 다만, 선순위 우선수익자의 동의가 있거나 선순위 우선수익권이 모두 소멸된 경우에는 그러하지 아니하다.

제5조 (부동산관리)

- ① 기본계약 제9조 제①항에 정한 신탁부동산의 보전관리에는 신탁부동산에 대한 보안, 안전, 위생, 미화, 세무 등의 유지관리 및 불법점유의 예방, 제거가 포함된다.
- ② 위탁자는 신탁부동산에 대한 관리비를 지급하여야 하며, 수탁자는 지급의무가 없음을 확인한다.
- ③ 수탁자는 등기부상 소유권관리업무만 수행하며, 그 이외의 사항에 대해서는 책임을 부담하지 않는다.
- ④ 위탁자는 신탁기간 중 수탁자의 행정적 또는 세무적인 업무협조 등이 필요한 경우 동 사항을 수탁자에게 요청할 수 있다. 이 경우 수탁자는 신탁부동산의 가치저감에 중대한 영향을 미치지 아니하는 다음 각호의 사항은 우선수익자 동의 없이 위탁자의 요청에 협조하고, 그러하지 아니한 사항은 우선수익자의 동의가 있는 경우에 한하여 협조한다. 신탁부동산의 가치 저감에 중대한 영향을 미치지 아니하는 사항은 다음 각호에 따르며, 수탁자는 위탁자의 요청에 대한 업무협조와 위 중대한 영향 여부 판단에 대하여 위탁자 및 우선수익자로부터 면책된다.
 1. 신탁부동산의 임대차계약에 따라 진행하는 건축물의 개조, 변경, 설치 등(대수선 공사를 포함하되, 이에 한정하지 아니함) 건축법 등 관련 법률 및 규제에 위반하지 아니하고 관계 법령에서 정하여진 바에 따라 관할관청에 신고하여야 하거나 허가를 득하여야 하는 사항
 2. 신탁부동산의 유지관리 행위 중 관계법령에서 정하여진 바에 따라 관리주체 또는 소유자가 관할관청에 신고(또는 신청)하여야 하는 사항
 3. 기타 신탁부동산의 유지관리 행위(신탁부동산의 시설관리, 청소, 방역, 경비, 수선, 보안, 미화 등 보존 행위 및 신탁부동산에 부과되는 제세공과금 등의 납부, 세무 등 일체의 관리행위를 포함함)
- ⑤ 위탁자 또는 위탁자와 임대차계약을 체결한 임차인 등 제 3 자가 신탁재산을 점유, 사용·수익 또는 관리하는 중에 주택법, 건축법 또는 관련 법령에 위반하는 행위(불법건축, 불법용도변경을 포함하며 이에 한정되지 않음)를 한 경우, 이로 인한 모든 불이익(벌금, 이행강제금, 과태료를 포함하되 이에 한정되지 않음) 및 위 법령 위반행위에 관한 해소책임은 위탁자 및 제 3 자가 연대하여 부담하고, 수탁자 및 우선수익자는 이에 관하여 아무런 책임이 없으며, 위탁자 또는 제 3 자가 수탁자가 고지하는 기간 동안 위 법령 위반 상태를 해소하지 않는 경우, 수탁자는 자신의 판단에 따라 신탁재산의 부담으로 철거 등 위 법령 위반 상태를 해소하기 위한 행위를 할 수 있다. 이 때, 수탁자가 위 법령 위반 상태를 해소하기 위한 행위를 하는 데 있어 합리적인 범위에서 소요되는 비용은 신탁재산에서 가장 최우선하여 집행한다.
- ⑥ 위탁자는 수탁자와 우선수익자의 사전 동의 없이 신탁부동산의 소유권을 제한하거나 가치를 저감하는 행위를 하여서는 아니 된다.
- ⑦ 위탁자는 신탁부동산의 멸실·훼손 등 사고가 발생하거나 발생이 예상되는 경우에는 즉시 이를 수탁자에게 통지하여야 한다. 위탁자가 이를 위반함으로써 인하여 수탁자가 부담하게 되는 손해배상책임에 대하여는 위탁자가 이를 부담하기로 한다.
- ⑧ 위탁자는 신탁부동산의 가치보전 및 처분에 필요한 수탁자의 재산관리 행위를 수인하고 이에 대하여 협조하여야 한다.
- ⑨ 수탁자의 재산관리기간은 신탁계약이 존속하는 기간으로 하며, 신탁기간이 연장 또는 단축되는 경우에도 또한 같다.

제6조 (임대차)

- ① 본 계약 체결일 이전에 위탁자가 신탁부동산에 관하여 체결한 임대차계약은 붙임 4 와 같으며, 위 임대차 계약(변경계약 포함)의 효력은 본 계약 체결일 이후에도 유효하다. 위탁자는 본 계약 체결일 이후 신탁부동산에 대한 새로운 임대차계약을 체결하거나 기존 임대차 계약의 임대보증금을 증액 변경하는 경우에는 수탁자와 우선수익자의 사전승낙을 받아야 한다.
- ② 수탁자는 신탁부동산의 신탁기간 중 신탁계약에 따른 소유권관리업무에 대해서만 책임을 지며, 소유권 관리업무 외의 제반 임대차 관련 업무(임대차보증금반환, 비용반환 등)에 대해서는 임대인인 위탁자가 책임을 부담한다.
- ⑤ 위탁자는 본조 제①, ②항을 위반하여 발생하는 수탁자와 우선수익자의 일체의 손해에 대하여 모든 책임을 진다.
- ⑥ 붙임4 기재 임대차계약 및 본 조에 따라 체결되거나 변경된 임대차계약의 임대차보증금은 우선수익자의 채권 및 위탁자의 수익권보다 우선하여 정산할 수 있으며, 우선수익자 및 위탁자는 이에 동의한다.

제7조 (보험계약)

- ① 기본계약 제11조에 의거 가입하는 보험은 화재보험으로 하되, 위탁자의 책임으로 보험가입 하기로 하며, 우선수익자가 질권설정 한다.
- ② 제①항의 화재보험을 가입하지 않음으로써 수탁자에게 발생하는 손해는 위탁자가 책임지며, 이에 대해 위탁자 및 우선수익자는 이의를 제기하지 않는다.

제8조 (비용부담)

- ① 기본계약 제15조에도 불구하고 지체상금 산출시 적용할 이자율은 년 7%로 한다.
- ② 기본계약 제15조에도 불구하고 신탁사무 처리에 필요한 비용에는 각종 부담금, 관리비(연체료포함), 이행강제금, 치료, 화재 등으로 인한 제3자 손해배상금 등이 포함되고 이에 한정하지 않는다.
- ③ 수탁자가 대납한 비용과 지연배상금을 위탁자가 상환하지 않을 경우 수탁자가 신탁부동산을 임의 처분하여 이를 공제, 수취할 수 있으며 신탁기간이 종료된 이후에도 적용 가능하다.
- ④ 수탁자가 본조 제②항의 신탁사무처리비용을 부담하였음에도 위탁자가 기본계약 제15조 제③항에 따른 지급을 하지 않는 경우 우선수익자가 이를 보상한다.
- ⑤ 수탁자는 수탁자가 납부의무를 부담하는 신탁재산 관련 조세 또는 채납처분 등에 대하여 위탁자를 대신하여 수탁자의 ~~고유재산~~으로 이를 ~~납부할 의무~~를 부담하지 아니한다.
- ⑥ 수탁자가 납부의무를 부담하는 신탁재산 관련 조세가 채납되어 해당 신탁재산에 대한 채납처분 등이 발생한 경우에도 수탁자는 수탁자의 귀책사유가 없는 한 그 책임을 지지 아니한다.

제9조 (신탁보수)

- ① 기본계약 제17조 제1항 및 제2항에도 불구하고 신탁보수 중 기본보수는 일금 사천오백만원整 (₩45,000,000-)으로 하고 신탁등기시에 위탁자가 수탁자에게 지급하기로 한다.

- ② 중도해지의 경우에도 기 지급된 신탁보수는 반환하지 아니한다.
- ③ 신탁보수부담자가 개인인 경우에는 주민등록번호로 (세금)계산서를 발급하며, 추후 변경은 불가하다.

제10조 (신탁부동산의 처분)

- ① 기본계약 제18조에 따라 신탁부동산을 처분하는 경우, 기본계약 제19조 내지 제21조에도 불구하고 신탁부동산의 구체적인 처분방법, 처분가격, 처분조건, 처분대금 수납방법 기타 처분에 관한 사항을 우선수익자가 수탁자의 처분절차에 관한 의견을 고려하여 정할 수 있고, 위탁자는 이에 이의 없이 동의하고 처분절차에 협조한다.
- ② 제①항에 따라 공매 외의 방법으로 신탁부동산을 처분하는 경우, 신탁부동산의 처분가격은 처분 당시의 경제상황, 시장가격, 감정가, 우선수익자의 의견, 우선수익한도금액, 처분의 시급성, 신탁과 관련된 법적 제한 사항(가압류, 가처분 등) 기타 사정을 고려한 적정한 가격으로 정한다.
- ③ 기본계약 제18조 제1항 각호의 사유가 발생하지 않은 경우에도 우선수익자에 대한 채무이행을 위하여 위탁자가 요청하고 우선수익자가 동의하는 경우에는 수탁자는 신탁부동산을 처분할 수 있고, 처분절차는 기본계약 제19조 내지 제21조 또는 제1항 및 제2항이 정한 바에 따른다.
- ④ 수탁자가 신탁부동산을 처분하는 경우, 명도책임, 담보책임, 민원 기타 매도인이 부담하는 제반 의무 및 책임 일체는 위탁자가 부담하며, 이를 확인하기 위하여 매매계약서(또는 분양계약서 등 그 명칭을 묻지 않는다)에 '수탁자는 매수인 앞으로의 등기부상 소유권이전등에 관하여만 책임을 지며, 그 외 매도인으로서의 제반 책임과 의무는 위탁자에게 있다'라는 문구를 삽입한다.
- ⑤ 신탁기간 중 위탁자의 요청으로 우선수익자의 동의를 얻어 체결되거나 수탁자를 임대인으로 하여 체결된 임대차계약이 있을 경우, 임대인 지위를 매수인이 승계하는 조건으로 처분한다.
- ⑥ 수탁자는 신탁부동산을 처분(공매에 의한 환가를 포함함)하는 경우, 기본계약 제22조에도 불구하고 처분대금에서 신탁재산 관련 조세(납부의무는 성립하였으나, 납부기한이 도래하지 않는 조세를 포함한다)를 우선적으로 납부하며, 신탁기간 종료 이후에 납부기한이 도래하는 신탁재산 관련 조세가 존재하는 경우, 수탁자는 해당 조세 납부를 위해 필요한 금전을 제외한 잔여 신탁재산을 신탁재산의 귀속 권리자에게 교부한다.
- ⑦ 우선수익자가 동의한 위탁자의 매매, 분양 기타 처분이 있는 경우, 본조에 정한 수탁자 처분의 대상은 매매, 분양 기타 처분계약이 해제 또는 해지된 신탁부동산에 한한다.
- ⑧ 신탁부동산이 환가되어 그 대금을 정산 배당하는 경우 우선수익자에 대한 배당비율은 배당당시 우선수익자의 실채권액을 기준으로 한다. 다만, 우선수익자 전원의 합의가 있는 경우 합의에 따라 달리 정할 수 있다.
- ⑨ 다수의 물건을 일괄하여 수탁한 경우 재산처분은 일괄매각을 원칙으로 하나, 수탁자가 동의한 경우 개별 처분할 수 있다. 이 경우 매매계약 1건당 최저 재산처분보수는 300만원으로 하며, 매매 금액이 380백만원 이상인 경우 재산처분보수 산출 기준표에 따르기로 한다.
- ⑩ 공매 실행에 따른 신탁보수는 불임 3 공매실행보수 항목을 적용하여 산출한다.

제10조의2 (신탁해지 및 신탁재산 귀속에 갈음한 직접 이전)

- ① 신탁 이전 또는 신탁기간 중 위탁자에 의한 매매, 분양 기타 처분이 있고 우선수익자가 그 처분에 동의하였거나 동의하는 경우, 수탁자는 신탁해지 및 신탁재산 귀속에 갈음하여 신탁부동산의 소유권을 매수인에게 직접 이전할 수 있다. 이 경우 우선수익자는 정당한 이유 없이 처분에 대한 동의를 거절할 수 없다.

② 기본계약 제17조 제3항, 특약 제10조 제4항 및 제5항은 제1항의 경우에 준용한다.

제11조 (신탁해지)

- ① 기본계약 제24조에도 불구하고 위탁자 및 수탁자는 우선수익자의 동의 없이는 상기 신탁기간내 본 신탁계약을 중도해지 할 수 없다. 단, 특약 제2조에 따른 신탁해지시는 이를 예외로 하며, 이에 대해 수탁자는 일체의 책임을 부담치 아니한다.
- ② 신탁해지 요청시 위탁자의 책임으로 신탁사무처리비용, 수탁자의 무과실 손해를 정산한 후 해지할 수 있다. 수탁자는 이를 담보하기 위하여 위탁자에게 국세완납증명서, 지방세완납증명서 등의 서류 제출을 요청할 수 있으며, 위탁자가 이를 제출하지 않는 경우 신탁해지를 거부할 수 있다.
- ③ 납부의무가 발생한 신탁재산 관련 조세(납부의무는 성립하였으나, 납부기한이 도래하지 않는 조세를 포함한다)를 신탁재산으로 납부하기 전에 위탁자(수익자 포함)가 신탁해지를 요청하는 경우, 수탁자는 신탁재산에서 해당 조세납부에 필요한 금전을 제외한 잔여 신탁재산을 신탁재산의 귀속 권리자에게 교부한다.
- ④ 수탁자는 신탁재산에 속하는 금전으로 수탁자를 납부 의무자로 하는 신탁재산 관련 조세(납부의무는 성립하였으나, 납부기한이 도래하지 않는 조세를 포함한다)를 납부할 수 없는 경우, 위탁자(수익자 포함)가 해당 조세 납부를 위해 필요한 금전을 수탁자에게 지급하는 경우에 한하여 관련 신탁재산을 귀속권리자에게 교부한다.

제12조 (선순위 제한물권 및 제한사항의 해소)

- ① 위탁자는 신탁대상 부동산에 관한 근저당권, 전세권, 임차권 등 제한물권, 가압류, 가처분 기타 제한사항을 본 신탁등기 전까지 말소하여야 한다.
- ② 제①항에 불구하고 불임 4 기재 제한물권은 말소하지 않기로 하며, 불임 4 기재 제한물권("이하 선순위 제한물권")이 경료된 사실을 인지하고 확인한다.

제13조 (계약위반)

- ① 위탁자가 기본계약 및 본 특약사항을 위반시 우선수익자는 이를 기한이익상실의 사유로 보아 수탁자에게 신탁부동산의 처분을 요청할 수 있다.
- ② 이와는 별도로 위탁자는 수탁자 및 우선수익자에게 계약위반에 따른 손해(손실)를 배상(보상)하여야 한다.

제14조 (사용인감의 신고)

- ① 위탁자 및 우선수익자는 본 신탁계약 체결 이후 수탁자에게 발송하는 각종 문서에 사용할 사용 인감(명판 포함)을 소정의 양식으로 신고하여야 하며, 신고된 인감을 사용하여야만 효력이 발생한다.
- ② 수탁자는 위탁자 및 우선수익자가 제출한 제 서류에 날인된 인영을 기신고된 인영과 육안에 의한 상당한 주의로써 대조하고 동일한 경우에만 사무를 처리한다.
- ③ 수탁자는 위탁자 및 우선수익자가 제출한 제 서류에 날인된 인영을 기신고된 인영과 육안에 의한 상당한 주의로써 대조하고 틀림없다고 인정하여 사무를 처리한 때에는 증서 등과 도장 또는 서명에 관하여 위조, 변

조, 도용 기타 어떠한 사고가 있더라도 이로 말미암은 손해는 위탁자가 부담하며, 위탁자는 증서의 기재 문언에 따라 책임을 지기로 한다.

④ 본 신탁계약 체결 후 우선수익자, 위탁자 및 수탁자가 원본이 아닌 사본문서(팩스본, 또는 복사문서를 의미함)로 업무 진행시 사본문서에 대해서는 동일한 내용의 원본의 존재와 원본의 성립과정에 다툼이 없음을 서로간에 확인한 것으로 간주하여 업무 처리하기로 한다.

제15조 (진술과 보장)

위탁자는 이 신탁계약 체결일 현재 다음 각 항 기재 사항에 대하여 진술 및 보장한다.

- ① 본 신탁계약에 따른 신탁은 선량한 풍속이나 그 밖의 사회질서에 위반하는 사항을 목적으로 하지 않는다.
- ② 본 신탁계약에 따른 신탁은 그 목적이 위법하거나 불능에 해당하지 않는다.
- ③ 본 신탁계약에 따른 신탁은 위탁자의 채권자를 해하지 아니하고, 위탁자는 지급불능 또는 채무초과 상태에 있지 아니하며, 가까운 시일 이내에 이 신탁계약에 따른 신탁으로 인하여 위탁자의 채권자를 해하게 될 가능성이 존재하지 않는다.
- ④ 본 신탁부동산과 관련하여 현재 계속 중이거나 위탁자가 알고 있는 한 장래 제기될 우려가 있는 분쟁, 소송 기타 절차는 존재하지 않는다.

제16조 (소송처리)

- ① 본 신탁부동산과 관련하여 소송발생시 위탁자와 우선수익자는 각자의 비용으로 응소하여야 하며, 수탁자는 관련사실을 즉시 위탁자 및 우선수익자에게 통보하고 소송응소에 필요한 제반 업무에 적극 협조한다.
- ② 상기 ①항과 관련하여 소송관련 비용 납부가 정상적으로 이루어지지 않을 경우 수탁자는 신탁재산을 처분(임대포함)하여 그 비용을 충당할 수 있으며, 이에 대하여 위탁자와 우선수익자는 일체의 이의를 제기하지 않는다.
- ③ 본 신탁계약과 관련하여 분쟁이 발생할 경우 서울중앙지방법원을 제1심 전속적 합의관할로 한다.

제17조 (납세관리인의 지정)

- ① 수탁자는 지방세기본법상의 납세관리인 규정에 따라 본 특약으로써 위탁자를 본 신탁부동산의 재산세 납세관리인으로 지정하여 신고할 수 있다.
- ② 위탁자는 제세공과금 납부 의무, 주소 변경시 즉시 통지 의무 및 납세관리인의 의무를 성실히 이행하여야 한다.
- ③ 제1항에 의하여 위탁자가 납세관리인으로 지정된 경우 납세관리인 지정의 효력은 본 신탁의 종료시 소멸한다.

제18조 (신탁부동산 처분에 따른 부가가치세 납부)

- ① 신탁부동산 처분에 따른 부가가치세는 위탁자가 부담하되, 법령 등(판례 및 유권해석 포함)이 납세의무자로 보는 자의 이름으로 납부 및 세무처리 하여야 하고, 처분대금과 함께 수령한 부가가치세로 납부할 수 있다.

② 부가가치세법 제3조의2에 따라 수탁자가 물적납세의무를 부담하는 경우 그 물적납세의무는 본 신탁계약에서 수탁자를 납부의무자로 하는 신탁재산 관련 조세로 보며, 제1항을 준용하여 처리할 수 있다.

제19조 (개발부담금에 관한 특약)

① 신탁부동산을 사업부지 전부 또는 일부로 하여 그 지상에 위탁자, 제3자 등 수탁자 외의 자를 인허가 명의로 하여 부지조성, 건물신축 등 개발사업이 진행되는 경우, 신탁으로 인한 소유권이전 또는 수탁자의 부동산 사용승낙에도 불구하고 개발이익환수에관한법률이 정한 사업시행자 지위, 개발이익 귀속자 지위 및 개발부담금 납부의무(이하 '사업시행자 지위등')는 위탁자에게 있고, 수탁자에게 승계되지 아니한다(법령, 판결 등이 사업시행자 지위등이 수탁자에게 있는 것으로 보는 경우 본항은 수탁자의 사업시행자 지위등을 위탁자가 포괄·면책적으로 승계함을 의미하는 것으로 해석된다).

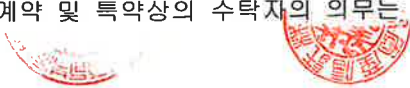
② 전항에도 불구하고 수탁자에게 개발부담금이 부과된(될) 경우, 수탁자를 납부자로 하여 위탁자의 부담으로 납부할 수 있고, 이를 담보하기 위하여 수탁자는 납부에 필요한 금액을 신탁재산으로 유보하거나 신탁해지 전 수탁자에게 지급할 것을 위탁자에게 청구할 수 있다.

제20조 (기타)

- ① 본 신탁부동산과 관련하여 민원이 발생할 경우 위탁자가 처리하도록 한다.
- ② 본 신탁계약에서 명시적으로 그 적용을 배제하지 않는 한 신탁계약 당사자의 법률관계는 신탁법 및 관련 법령의 규율을 받는다.
- ③ 본 신탁계약과 신탁법 및 관련법령에 명시되어 있지 않은 사항에 대해서는 위탁자, 수탁자, 우선수익자가 협의하여 정한다.
- ④ 수탁자의 동의 없이 수탁자의 상호나 로고를 사용할 수 없다.
- ⑤ 수익자는 수익권을 포기하더라도 신탁사무처리비용, 신탁보수, 무과실손해 등 비용상환청구권 및 기타 수탁자가 부담하거나 부담할 금전적 손해에 대한 부담책임을 면하지 아니한다. 수익자가 수익권 포기의 의사표시를 한 경우에도 이에 대한 소급효는 없다.
- ⑥ 위탁자는 수탁자의 귀책사유가 없는 한 수탁자를 해임할 수 없다.
- ⑦ 위탁자의 주소 및 연락처 변경시 수탁자에게 고지하고, 고지하지 않아서 발생하는 손해는 수탁자가 부담하지 아니한다.

제21조 (효력)

본 기본계약 및 특약상의 수탁자의 의무는 신탁등기 경료시부터 발생한다.



붙임 1.

1. 신 탁 기 간 : 신탁계약시 ~ 신탁종료일까지

2. 수 익 자

신탁원본의 우선수익자		
공동1순위	성 명 (법인명)	한국산업은행
	주민등록번호(법인등록번호)	110135-0000937
	주 소	서울시 영등포구 은행로 14(여의도동)
공동1순위	성 명 (법인명)	교보생명보험 주식회사
	주민등록번호(법인등록번호)	110111-0014970
	주 소	서울시 종로구 종로 1(종로1가)
신탁원본 및 신탁수익의 수익자		
위탁자와 동일		

3. 주 채 무 자

성 명 (법인명)	(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
주민등록번호(법인등록번호)	110111-7320320
주 소	서울시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 골든타워)
대표이사	이 성 균

4. 수익권증서 발행금액

구분	우선수익자	대출금액	수익권증서금액
공동1순위 우선수익자	한국산업은행	금95,000,000,000원	금114,000,000,000원 (대출약정금액의 120%)
공동1순위 우선수익자	교보생명보험(주)	일반계정: 금70,000,000,000원 특별계정: 금25,000,000,000원	금84,000,000,000원 (대출약정금액의 120%) 금30,000,000,000원 (대출약정금액의 120%)

5. 신탁원본가액 : 一금삼천이백일십억원整(W321,000,000,000) (위탁자 장부가 기준)

6. 계 약 일 자 : 2022년 04월 27일

7. 계 약 당 사 자

위탁자	성 명	(주)코람코에너지플러스위탁관리부동산투자회사
	법인등록번호	110111-7320320
	주 소	서울시 강남구 삼성로 511, 4층(삼성동, 골든타워)
수탁자	법 인 명	교보자산신탁 주식회사
	법인등록번호	110111-1617434
	주 소	서울특별시 서초구 강남대로 465(서초동, 교보생명보험(주)서초사옥)
	대 표 이 사	조 혁 종



붙임 2.

부동산 목록

1. 본건 토지

인천광역시 서구 원창동 394-20 창고용지 12,582.1㎡
 인천광역시 서구 원창동 394-21 창고용지 12,580.7㎡
 인천광역시 서구 원창동 394-22 창고용지 5,252.1㎡
 인천광역시 서구 원창동 394-23 창고용지 14,073.5㎡

2. 본건 건물

인천광역시 서구 원창동 394-20, 394-21, 394-22, 394-23 남청라스마트로지스틱스
 (도로명주소)인천광역시 서구 북항단지로101번길 10

철골철근콘크리트구조 (철근)콘크리트평슬라스지붕 7층 창고시설

지1층 3,193.36㎡

1층 21,795.72㎡

2층 22,044.68㎡

3층 22,053.21㎡

4층 22,053.21㎡

5층 22,053.21㎡

6층 22,053.21㎡

7층 4,725.91㎡



붙임 3.

신 탁 보 수

구 분		내 용		
기 본 보 수	보수산정기준	수익한도금액		
	보수산정방법	1. 기본보수		
		수익한도금액	보수요율	보 전 액
		10억원 까지	50/10,000	-
		100억원 까지	40/10,000	100만원
		500억원 까지	35/10,000	600만원
		1000억원 까지	30/10,000	3,100만원
1000억원 초과	20/10,000	13,100만원		
주1)보전액 산출방법 : $\sum[(\text{前구간금액} \times \text{前구간보수율}) - \{(\text{前구간 금액} + 1) \times \text{該當구간금액보수율}\}]$				
주2) 보수는 수익권증서 발급시마다 별개로 산정한다.				
주3) 보수는 일시납 정액을 기준으로 하되, 필요시 연장보수를 받을 수 있다.				
재 산 처 분 보 수	보수산정기준	부동산 처분금액		
	보수산정방법	1. 기준 보수		
		처분가격	보수요율	보전액
		1억원 까지	-	100만원
		5억원 까지	8/1,000	20만원
		10억원 까지	7/1,000	70만원
		10억원 초과	6/1,000	170만원
주 1)매매계약 해제 시 처분보수의 50%를 부과한다.				
주2)신탁부동산의 처분은 일괄매각을 원칙으로 하나, 수탁 자가 동의한 경우 개별 처분을 할 수 있다. 이 경우 매매 계약 1건당 최저 재산처분보수는 300만원으로 하며, 매매 금액이 350백만원 이상인 경우 기준보수요율에 따르기로 한다.				
공 매 실 행 보 수	최초공매실행	- 100만원		
	재공매실행	- 회당 50만원		
	현장공매	- 회당 1,000만원 주)현장공매 요청자에게 청구한다.		

붙임 4.

임대차 현황

유형	임차인	층	임대면적(㎡)	보증금(원)	임대차 개시	임대차 종료	담보설정 제한물권
임대차	쿠팡 주식회사	지하1층 ~ 지상 7층 전층	42,336.08	9,637,143,741	2022. 4. 20.	2027. 12. 19.	근저당권 (채권최고액: 임대차보증금 의 110%) 임차권

